

0002578-15.2022.8.26.0664

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Wanderlei de Assis

Requerido:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

WANDERLEI DE ASSIS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002578-15.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002578-15.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Wanderlei de Assis

Requerido:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

WANDERLEI DE ASSIS, qualificado nos autos, requereu a sua Reabilitação Criminal, relativa ao processo nº 0007543-90.2009.8.26.0664, por infração aos artigos 33, caput, e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343.2006, c/c com artigo 69 do Código Penal.

O pedido foi instruído com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido (p. 1184).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido não comporta acolhimento.

Cumpre observa que os autos acima informados foram desmembrados em relação ao requerente/reabilitante Wanderlei de Assis, o qual se encontrava em lugar incerto e não sabido, tomando o número 0022602-21.2009.8.26.0664.

Nota-se que no processo desmembrado houve r. sentença de absolvição do acusado, proferida em 28/06/2010, confirmada por V. Acórdão e transitada em julgado.

Conforme bem expendeu o Ministério Público, a reabilitação deve ser proposta por pessoas que tiverem alguma condenação em processo criminal a elas imposta.

Nos termos do artigo 743 do Código de Processo Penal e artigos 93 e 94 do Código Penal tal afirmação encontra respaldo, porquanto os dispositivos prescrevem que a reabilitação deve ser requerida, após determinado prazo, quando se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, bem como que a reabilitação alcança penas aplicadas em sentença definitiva, o que não se aplica ao caso concreto, ante a absolvição do reabilitante.

Afigura-se que a reabilitação criminal é uma ação que visa assegurar apenas ao condenado que já cumpriu pena o sigilo dos dados referentes à sua condenação, transitada em julgado, após preenchidos determinados requisitos legais, não se aplicando ao acusado absolvido.

Os documentos trazidos pelo próprio requerente, as p. 14 e 15, demonstram cabalmente que não há qualquer menção ou informação que pudesse macular a sua reinserção na sociedade de forma digna, ausente de preconceitos e constrangimentos, possibilitando que a vida em sociedade reinicie com possibilidades reais, dentre outras, de emprego e de integração.

Desse modo, não estão presentes os requisitos legais, sobretudo os previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, que pudessem ensejar o acolhimento da pretensão deduzida.

Ante o exposto, cumpridas as exigências legais, INDEFIRO a reabilitação criminal, julgando IMPROCEDENTE o pedido de WANDERLEI DE ASSIS, qualificado nos autos, com referência ao processo nº 0022602-21.2009.8.26.0664 e não como constou no pedido inicial.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao requerente. Anote-se.

Promova-se ao apensamento aos autos de nº 0022602-21.2009.8.26.0664.

Transitada em julgado, procedam-se as comunicações e anotações necessárias, após arquivem-se os autos.

Sem custas.

P. I. C.

Votuporanga, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA